

PRECONTRATO DE COMPRAVENTA Parcelas 8, 9 y 10 — Sector Oeste — Viñedos Cuervo

N.º de referencia: PCV-2004-08-03 / Ref. IRDU: SAL-ACQ-2004-011

Notaría / Organismo: Bufete Herrero & Asociados — Salamanca (gestión confidencial encargada por Inversiones Ribera del Duero S.A.)

Fecha: 3 de agosto de 2004

DOCUMENTO Estrictamente CONFIDENCIAL — PROHIBIDA SU DIVULGACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Las parcelas objeto del presente precontrato son las identificadas como 8, 9 y 10 del sector oeste de la finca Viñedos Cuervo, con una superficie total de 14,2 hectáreas de viñedo de tempranillo en plena producción, así como todos los derechos de aprovechamiento y el acceso a la denominación de origen Salamanca para la producción de esas parcelas.

CLÁUSULA 1.ª — PRECIO DE COMPRAVENTA

El precio acordado para la compraventa de las parcelas objeto de este precontrato es de SEISCIENTOS OCHENTA MIL EUROS (680.000 €), pagaderos en las siguientes condiciones: (a) 100.000 € a la firma del presente precontrato, como señal y a cuenta del precio total; (b) el resto, 580.000 €, a la firma del contrato definitivo ante notario.

CLÁUSULA 2.ª — CONDICIONES SUSPENSIVAS

La eficacia del presente precontrato queda condicionada al cumplimiento simultáneo de las siguientes condiciones: (a) Resolución favorable del proceso de filiación de D. Mateo Villanueva VS. D. Alonso Cuervo Medina (Exp. 2004-RC-SAL-00441); (b) Comunicación formal al vendedor de la aceptación de la herencia por parte de los herederos designados en el testamento definitivo. En caso de no cumplirse ambas condiciones antes del 31 de diciembre de 2004, el presente precontrato quedará sin efecto y la señal de 100.000 € será devuelta íntegramente al comprador.

CLÁUSULA 3.ª — CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se comprometen expresamente a mantener la más absoluta reserva sobre el contenido y la existencia de este precontrato. El vendedor reconoce que la operación no ha sido comunicada a ningún miembro de su familia ni a ningún empleado, y se compromete a no hacerlo hasta la firma del contrato definitivo.

CLÁUSULA 4.ª — VALORACIÓN INDEPENDIENTE

Ambas partes reconocen haber recibido el informe de tasación elaborado por Tasaciones Agropecuarias del Norte S.A. con fecha 28 de julio de 2004, que establece el valor de mercado de las parcelas en 890.000 euros. El precio acordado de 680.000 euros es inferior al valor de tasación por decisión libre y voluntaria del vendedor, quien declara conocer dicha diferencia y aceptarla por razones de conveniencia personal.

EI VENDEDOR:

Alonso Cuervo Medina

EI COMPRADOR:

En representación de Inversiones Ribera del Duero S.A.

Fdo.: A.C.M.

Cervendillo, 3 agosto 2004

Fdo.: M. Rodríguez Peral (Apoderado)

Madrid, 1 agosto 2004

NOTA DE INVESTIGACIÓN: Este documento fue hallado en la carpeta 'Asuntos legales' del despacho de Don Alonso, bajo el informe de ADN. Ningún miembro de la familia conocía su existencia. El precio de 680.000 euros, un 23,6% por debajo del valor de tasación, sugiere urgencia de liquidez por parte del vendedor. Los fondos habrían sido destinados, según fuentes del bufete Herrero, a financiar la integración económica de Mateo Villanueva en la familia.

CONFIDENCIAL — NO DIVULGAR